



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Закладам охорони здоров'я
(за списком)

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) засвідчує вам свою повагу і вважає за необхідне проінформувати щодо питання забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) для пацієнтів з порушеннями слуху.

Відповідно до змін, постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2021 р. № 820, внесених до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, пункт 14 доповнено абзацом, що з 01.01.2022 пропозиція суб'єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, зокрема, повинна містити скановану копію документа, що підтверджує забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови).

Відповідно до статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують можливість комунікації осіб з інвалідністю з вадами слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах тощо; сприяють наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які користуються жестовою мовою.

Так, будівля та приміщення закладу охорони здоров'я має відповідати вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд» (далі – ДБН), що передбачають основні технічні вимоги доступу будівель для маломобільних груп населення. Зокрема розділ 9 ДБН передбачає вимоги до проектування будівель і споруд громадського призначення із урахуванням потреб осіб із порушенням слуху.

Пункт 9.1 ДБН передбачає, що проектування із врахуванням потреб осіб з порушеннями слуху (глухих і слабкочуючих), полягає у забезпеченні таким особам доступу до необхідної інформації шляхом візуального сприйняття за допомогою технічних засобів інформування, орієнтування і сигналізації, організації перекладу жестовою мовою (включаючи виділення спеціально облаштованого з додатковим освітленням, місця для перекладача жестової мови) та/або субтитрування, а також облаштування спеціальних зон чи робочих місць оснащених індивідуальними чи колективними (в залежності від призначення).



Так, забезпечення закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики отримання медичних послуг особам з порушеннями слуху (глухих і слабкочуючих) може відбуватися шляхом укладення договорів про співпрацю чи договорів про надання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) з юридичними особами, фізичними-особами підприємцями, які забезпечують надання такої послуги, а також та фізичними особами-перекладачами, які особисто здійснюють переклад на українську жестову мову (з української жестової мови) перекладу жестовою мовою (онлайн чи офлайн).

Наказом Міністерства соціальної політики України від 06 травня 2021 року № 220 затверджено Державний стандарт соціальної послуги перекладу жестовою мовою (далі - Державний стандарт). Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою показники її якості для надавачів соціальних послуг усіх форм власності, які надають цю послугу.

Норми Державного стандарту в частині змісту, обсягу, умов надання перекладу жестовою мовою як соціальної послуги, не можуть бути застосовані під час укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, оскільки предметом договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій не є надання соціальної послуги.

Проте, положення Державного стандарту у частині визначення способів надання послуги перекладу з/на жестову мову, встановлення вимог до перекладача жестової мови можуть застосовуватися і для регулювання відносин, які виникають під час укладення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, оскільки в цій частині Державним стандартом висуваються загальні вимоги, які ґрунтуються на нормах національного законодавства та не пов'язані із специфікою надання послуги перекладу з/на жестову мову саме як соціальної.

Згідно з пунктом 3 Розділу 1 Державного стандарту, передбачено такі способи надання послуги:

Індивідуально:

за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги.

-в приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу

-в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

-в установах, організаціях і закладах; при купівлі товарів, робіт і послуг

Дистанційно з використанням засобів відео зв'язку.

Вимога подання документа, який засвідчує забезпечення закладів охорони здоров'я перекладом з/на українську жестову мову є не формальною вимогою, а механізмом виконання міжнародних зобов'язань з питань захисту прав осіб з інвалідністю та забезпеченням дотримання у діяльності закладів охорони здоров'я основних принципів охорони здоров'я та програми медичних гарантій: рівноправності громадян, загальнодоступності медичної допомоги, універсальності та справедливості доступу до необхідних медичних послуг,

Законодавством України не визначено особливостей оформлення правовідносин між надавачами соціальної послуги і суб'єктами господарювання,

які мають на меті забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). А тому, порядок та умови надання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови), замовником яких є заклади охорони здоров'я та фізичні особами-підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, можуть бути визначені сторонами самостійно у договорах про співпрацю або договорах про надання послуг.

Стосовно кваліфікаційних вимог до перекладачів жестової мови, чинним законодавством встановлені такі:

Відповідно до пункту 3 Розділу I Державного стандарту, перекладач жестової мови соціальної послуги (перекладач жестової мови) - фахівець у сфері перекладу між жестовою мовою і словесною мовою, який має вищу освіту і кваліфікацію, безпосередньо виконує заходи, що складають зміст соціальної послуги.

Згідно з вимогами пункту 4 Розділу IX Державного стандарту, перекладачі жестової мови повинні володіти необхідними знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. «Соціальні послуги», затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.

Розділом 54 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. «Соціальні послуги»», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518, встановлюються такі кваліфікаційні вимоги до перекладача жестової мови (сурдоперекладача):

Старший перекладач жестової мови (сурдоперекладач): вища освіта початкового рівня за ступенем молодшого бакалавра або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта; підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією перекладача жестової мови (сурдоперекладача) - не менше ніж 3 роки; для молодшого бакалавра - без вимог до стажу роботи.

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою.

При цьому, наказом Міністерства соціальної політики України від 19.02.2019 №243 затверджено Професійний стандарт «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)», (далі – Стандарт), який визначає основні вимоги до перекладачів жестової мови.

Пункт 1.10 Стандарту визначає перелік документів, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію:

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Перекладач жестової мови (сурдоперекладач) та додаток до диплома кваліфікованого робітника про присвоєння кваліфікації „Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)“.

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)“, та додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації „Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)“.

Диплом молодшого бакалавра з перекладу жестової мови (сурдоперекладу), професійна кваліфікація перекладач жестової мови (сурдоперекладач).

Таким чином, для можливості надання послуг з перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови), перекладач повинен мати один із вищезазначених документів.

Разом з тим, із урахуванням положень Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 06 травня 2021 року № 220, переклад на українську жестову мову (з української жестової мови) може бути забезпечено особисто або дистанційно із використанням відеозв'язку.

Так, при забезпеченні надання послуги перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) суб'єктами господарювання, які бажають укласти договір з НСЗУ необхідно врахувати наступну інформацію :

- переклад здійснюється виключно перекладачами жестової мови, які мають відповідну освіту і кваліфікацію відповідно до Професійного стандарту «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.02.2019 № 243, розділу 54 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. «Соціальні послуги», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518, що має бути підтверджено: дипломом кваліфікованого робітника за професією «перекладач жестової мови (сурдоперекладач) або свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «перекладач жестової мови (сурдоперекладач) або дипломом молодшого бакалавра з перекладу жестової мови (сурдоперекладу);

- наявність необхідної матеріально-технічної бази та програмного забезпечення, наявність Інтернету, що забезпечить отримання якісного та доступного перекладу (при наданні послуги дистанційно).

Із урахуванням наведеного вище, пропозиція суб'єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, повинна з 01.01.2022 містити скановану копію укладеного договору між юридичними особами або фізичними-особами підприємцями, або фізичними особами-перекладачами та суб'єктом господарювання, який бажає укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, та документів, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію перекладача (перекладачів), які будуть залучені до перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) (відповідно до пункту 1.10 Стандарту).

Заступник Голови

Тетяна БОЙКО

Світлана Лупей-Ткач

